Partnerskapsavtal för skapare

Huvudavtal - Vidfluencer Detta partnerskapsavtal för skapare ("Avtalet") görs mellan:

1. Aryan Khan och Jonathan Neill, som handlas tillsammans som Vidfluencer, ett vanligt partnerskap, verksamt på vidfluencer.io ("Företag", "vi", "oss"); och

2. Den person som namnges i Skaparinformationen nedan ("Skapare", "du"). Den träder i kraft när den är undertecknad av båda parter.

Skapardetaljer

Fylls i av Skaparen innan du signerar. Vänligen fyll i alla fält markerade med * (använd "N/A" om det inte gäller). Vi kan inte påbörja arbetet förrän dessa är klara.

Fullständigt juridiskt namn *
Ditt eget namn, som på ditt ID

Skapare/kanalnamn
Namnet du postar under, om annat

Kontakt e-post *
Används för affärer, betalningar och formella meddelanden

Adress *
Din hem- eller företagsadress

Bosättningsland *
Behövs för skatte- och reklamregler

Sociala kanaler och handtag *
t.ex. TikTok, YouTube, Instagram länkar

PayPal e-post *
Dit dina betalningar kommer att skickas

momsnummer
Endast om du är momsregistrerad

Ålder * (kryssa ett): [ ] Jag är 18 år eller äldre [ ] Jag är under 18 (en förälder eller vårdnadshavare måste också skriva under i slutet)

1. Syfte och karaktär av förhållandet

1.1 Company driver en tjänst som förbinder innehållsskapare med varumärkespartnerskap och möjligheter till användargenererat innehåll (UGC).

1.2 Company är inte en talangförvaltningsbyrå. Företaget hanterar, styr eller kontrollerar inte skaparens kanaler, innehållsstrategi eller varumärke utanför de specifika affärer som det underlättar enligt detta avtal.

1.3 Detta avtal skapar inte en anställning, agentur (utöver att underlätta de specifika affärerna som beskrivs nedan), partnerskap eller samriskföretagsförhållande. Creator är alltid en oberoende entreprenör och bestämmer självständigt om den ska acceptera, avböja eller förhandla om någon möjlighet.

1.4 Detta avtal är icke-exklusivt. Skaparen är fortfarande fri att söka och acceptera varumärkesaffärer oberoende eller genom andra parter. Bolagets provision (avsnitt 3) gäller endast affärer som Bolaget inför, förhandlar om eller väsentligt underlättar.

Betalningsmetod * Banköverföring / Wise (välj en)

Betalningsinformation:
Betalningsmetod * PayPal / banköverföring / Wise (välj en)

Betalningsinformation:

2. Tjänster som tillhandahålls av företaget

2.1 Company kommer att: • identifiera och presentera relevanta varumärkespartnerskap och UGC-möjligheter för Creator; • förhandla avtalsvillkor på Skaparens vägnar där Skaparen ber om det; och • utfärda ett avtalsspecifikt tillägg för varje varumärkespartnerskap (se avsnitt 4).

2.2 Ingen förskottsavgift tas ut av Skaparen för dessa tjänster.

2.3 Company kommer att berätta för Creator vilket varumärke man avser att introducera Creator för, och kommer att dela Creators detaljer med ett varumärke först när Creator har gått med på det.

2.4 Company har ingen behörighet att underteckna något för Creator eller att binda Creator till en affär. Skaparen är endast bunden av ett Dealtillägg som Skaparen har undertecknat.

3. Kommissionen

3.1-hastighet. Företaget debiterar en provision på 20 % av transaktionsavgiften för alla affärer som företaget köper, introducerar eller materiellt underlättar för skaparen, inklusive varumärkespartnerskap, UGC-kontrakt, sponsring och affiliate-arrangemang (en "företagsaffär"). "Afgiftsavgift" avser det totala belopp som betalas eller ska betalas till Creator av varumärket under affären, exklusive moms, enligt beskrivningen i affärstillägget.

3.2 När det är intjänat. Provision tjänas bara in när en affär har säkrats och, såvida inte avtalet säger något annat, beräknas den på betalningar som Creator faktiskt har tagit emot från varumärket. Om det inte finns någon affär tillkommer ingen avgift.

3.3 Vem betalar och hur. Varje Dealtillägg kommer att ange provisionssatsen och beloppet och om det dras av innan pengarna betalas till Creator, faktureras till Creator separat eller betalas av varumärket. Om varumärket också betalar företaget en provision på samma affär, kommer affärstillägget att säga det, och företaget kommer inte att debitera skaparprovision på affären om inte affärstillägget tydligt anger att båda gäller.

3.4 Förnyelser och tillägg. Varje förnyelse eller förlängning av ett företagsavtal med samma varumärke som överenskommits inom 6 månader från det datum då företaget först introducerade Creator för det varumärket behandlas som ett företagsavtal och provision tillämpas. En förnyelse eller förlängning som överenskommits efter det, utan inblandning från företaget, behandlas som skapare som oberoende avser möjligheten, och ingen provision tillkommer.

3.5 Oberoende erbjudanden. Ingen provision gäller för erbjudanden som Creator hämtar helt oberoende, utan företagets introduktion eller materiella inblandning.

3.6 Ej kringgående. Under 6 månader från det datum då företaget först introducerade Creator för ett varumärke, kommer Creator inte att hantera det varumärket via en annan kanal för att undvika provision.

3.7 Parterna är överens om att den tidsbegränsade provisionen för förnyade eller förlängda affärer är ett rimligt och proportionerligt skydd av företagets legitima intresse av de introduktioner som det gör, och inte är bredare i omfattning eller varaktighet än vad som är nödvändigt för detta ändamål.

4. Tillägg för individuella avtal

4.1 Varje varumärkesaffär som underlättas av företaget kommer att registreras i ett separat, skriftligt avtalstillägg undertecknat av Creator. Varje tillägg kommer att specificera: varumärkets namn, leveranser, innehållsspecifikationer, beviljade användningsrättigheter, eventuell exklusivitetsperiod, transaktionsavgiften, provisionen (se klausul 3.3), vem som betalar skaparen och när, deadlines och varumärkesspecifika krav.

4.2 Om ett Dealtillägg strider mot detta Avtal, styr Dealtillägget, men endast för den specifika affären.

4.3 Inget varumärkesavtal är bindande för Creator förrän Creator har granskat och undertecknat relevant Dealtillägg.

5. Betalningsvillkor

5.1 Varje Dealtillägg kommer att ange om varumärket betalar Creator direkt eller betalar företaget.

5.2 Där företaget tar emot pengar för Creator, innehar företaget Creatorns andel för Creator och betalar den av PayPal (såvida inte annan metod har överenskommits skriftligen) inom 7 dagar efter mottagandet av godkända medel, såvida inte avtalstillägget anger en annan tidsram. Företaget kommer att ge Creator ett kort uttalande som visar det mottagna beloppet och eventuella avdrag.

5.3 Varje part bär sina egna betalningsavgifter såvida inte avtalstillägget säger något annat.

5.4 Creator är ensam ansvarig för sina egna skatteförpliktelser. Företaget drar inte in skatt för Skaparens räkning.

6. Skaparbekräftelser och uppförandekod

6.1 Creator bekräftar att detaljerna i Creator Details är korrekta, att Creator är fri att ingå detta avtal och att Creator är 18 år eller äldre, eller att en förälder eller vårdnadshavare har undertecknat detta avtal nedan.

6.2 När du producerar innehåll enligt något tillägg för erbjudanden, samtycker skaparen till:

- (a) leverera innehåll som uppfyller specifikationerna och deadlines i avtalets tillägg;
- (b) behålla full kreativ kontroll över format, stil och leverans, förutsatt att det slutliga innehållet uppfyller varumärkets angivna krav;
- (c) tydligt avslöja betalda partnerskap i linje med tillämpliga annonseringsregler (till exempel ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance eller motsvarande i Skaparens land), inklusive en synlig #ad, #sponsored eller "betalt partnerskap"-etikett;
- (d) inte förvränga varumärket, dess produkt eller företag, och inte göra falska, vilseledande eller ogrundade påståenden;
- (e) inte använda filmmaterial, musik, bilder eller annat material som gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter eller rättigheter;
- (f) upprätthålla professionellt uppförande i all kommunikation med varumärken och företagsrepresentanter;
- (g) undvika beteende som är olagligt, diskriminerande, trakasserande, ärekränkande, sexuellt explicit eller på annat sätt rimligen sannolikt att skada varumärkets eller företagets rykte när man producerar innehåll enligt detta avtal; och
- (h) omedelbart avslöja eventuella intressekonflikter (till exempel en befintlig affär med en direkt konkurrent) innan du accepterar ett tillägg till affären.

7. Immateriella rättigheter och användningsrättigheter

7.1 Creator behåller äganderätten till innehållet de producerar, med förbehåll för de användningsrättigheter som tilldelas varumärket och/eller företaget enligt det relevanta avtalet.

7.2 Eventuella licensvillkor, användningsfönster eller exklusivitetsperioder specificeras per affär och sträcker sig inte utöver vad som överenskommits i det avtalstillägget.

8. Sekretess Varje part kommer att hålla all icke-offentlig information som delas av den andra eller av en varumärkespartner konfidentiell (till exempel avtalsvillkor, avgifter, outgivna produkter och kampanjstrategi) och kommer inte att avslöja den för tredje part utan samtycke, förutom till professionella rådgivare under förtroendeplikt, eller där avslöjande krävs enligt lag.

9. Dataskydd

9.1 Varje part kommer att följa UK GDPR och Data Protection Act 2018 i förhållande till personuppgifter som delas under detta avtal.

9.2 Company kommer att använda Skaparens personuppgifter för att driva denna tjänst, för att föreslå och arrangera affärer och för att göra betalningar, och kommer att dela den med ett varumärke endast enligt vad som anges i klausul 2.3. Företaget kommer att hålla det säkert och kommer inte att sälja det.

10. Löptid och uppsägning

10.1 Detta avtal har inget fastställt slutdatum och löper inte ut med tiden. Det gäller tills endera parten avslutar det med 14 dagars skriftligt varsel i enlighet med avsnitt 15 (Meddelanden).

10.2 Om, när varsel ges, ett Dealtillägg från företaget fortfarande är aktivt, kommer detta Avtal inte att upphöra förrän den affären är slutförd, trots 14-dagars uppsägningsperioden. "Slutförd" betyder det senare av kampanjens slutdatum i Dealtillägget och det datum då Skaparen har fått fullt betalt.

10.3 Att avsluta detta avtal påverkar inte: (i) provision som redan är skyldig för affärer som säkrats innan det upphörde; (ii) skyldigheter enligt något aktivt tillägg för affärer, som fortsätter tills affären är slutförd; eller (iii) klausulerna 3.4 och 3.6 för varumärken Creator introducerades för innan det upphörde.

10.4 Endera parten kan avsluta detta avtal omedelbart genom skriftligt meddelande om den andra gör sig skyldig till ett väsentligt brott som inte åtgärdas inom 14 dagar efter skriftligt meddelande som kräver det. Företaget kan stänga av eller avsluta detta avtal omedelbart om Skaparen väsentligt bryter mot klausul 6.2.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Companys roll är begränsad till att introducera och underlätta möjligheter. Om inte något annat anges i ett tillägg till affären är företaget inte en part i det underliggande varumärkesavtalet och är inte ansvarigt för ett varumärkes uteblivna betalning, intrång eller försummelse.

11.2 Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra för indirekta, oförutsedda skador eller följdskador som härrör från detta avtal.

11.3 Ingenting i detta avtal begränsar eller utesluter någon av parternas ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller för något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt engelsk lag.

11.4 Med förbehåll för klausul 11.3, kommer företagets totala ansvar som uppstår ur eller i samband med detta avtal, oavsett om det är kontrakt, skadeståndsansvar (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, inte överstiga den totala provision som företaget erhållit från Creators affärer under de 12 månaderna före anspråket.

12. Ersättning Skaparen samtycker till att hålla företaget skadeslöst mot rimliga förluster och kostnader som uppstår från tredje parts anspråk orsakade av Skaparens brott mot klausul 6.2, Skaparens användning av material som gör intrång eller falska påståenden i innehåll som producerats under detta Avtal.

13. Tvistlösning och gällande lag

13.1 Parterna kommer först att försöka lösa eventuella tvister informellt genom diskussioner i god tro.

13.2 Detta avtal regleras av lagarna i England and Wales. Tvister som inte löses informellt är föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England and Wales.

14. Hela avtalet och ändringar

14.1 Detta avtal, tillsammans med eventuella undertecknade avtalstillägg, är hela avtalet mellan parterna i detta ämne och ersätter alla tidigare diskussioner eller avtal, skriftliga eller muntliga.

14.2 Varje part bekräftar att den inte har förlitat sig på något uttalande som inte anges i detta avtal, men ingenting i detta avtal utesluter ansvar för bedräglig felaktig framställning.

14.3 Alla ändringar av detta avtal måste vara skriftliga och godkännas av båda parter (e-postbekräftelse är tillräcklig).

15. Notiser

15.1 Alla meddelanden enligt detta Avtal, inklusive meddelande om att avsluta det enligt Avsnitt 10, måste vara skriftligt och skickas via e-post till Skaparens e-postadress i Skaparinformationen och till den e-postadress som Företaget ger Skaparen skriftligen, eller på annan skriftlig metod som avtalats mellan parterna.

15.2 Ett meddelande behandlas som mottaget: om det skickas via e-post före kl. 17.00 på en arbetsdag, den dagen; annars nästa arbetsdag; om det skickas med posten, två arbetsdagar efter postningen.

16. Avskiljbarhet Om någon bestämmelse befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, fortsätter resten att gälla, och parterna kommer i god tro att förhandla om att ersätta den med en som uppnår sin ursprungliga avsikt så nära som möjligt.

17. Avstående Inget misslyckande eller försening av någon av parterna med att utöva en rättighet enligt detta avtal är ett avstående från den rätten, och inget enskilt eller partiellt utövande av en rättighet hindrar dess fortsatta utövande.

18. Uppdragsskaparen får inte överlåta, överföra eller lägga ut sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på underleverantörer utan företagets skriftliga medgivande i förväg. Företaget kan överlåta detta avtal till en efterträdare av sin verksamhet, förutsatt att Skaparen underrättas skriftligen.

19. Tredjeparts rättigheter Detta avtal ger inte rättigheter till någon som inte är part i det, och Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 gäller inte för det.

20. Motparter och elektronisk signatur Detta avtal kan undertecknas i motsvarigheter, inklusive genom elektronisk signatur, som var och en är ett original och som tillsammans bildar ett avtal.

Underskrifter Detta avtal har ingen bestämd tid och löper tills det upphör i enlighet med avsnitt 10.

På uppdrag av Vidfluencer (Aryan Khan och Jonathan Neill, handlas tillsammans som Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Skapare:

Namn (tryckt): _____

Signatur: _____

Förälder eller vårdnadshavare (endast om Skaparen är under 18 år):

Jag är Skaparens förälder eller vårdnadshavare. Jag samtycker till detta avtal och kommer att se till att Skaparen följer det.

Namn (tryckt): _____ Förhållande till skaparen: _____

Signatur: _____